

Rechtlich heikel

Frankfurter Rundschau

Freitag 22. Januar 2016

Copyright 2016 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: POLITIK; S. 3

Length: 499 words

Highlight: Kettenreaktion stellt Schutz in Frage

Body

Von Steven Geyer

Die Regierung Österreichs will noch prüfen lassen, ob eine Obergrenze für Flüchtlinge zulässig ist. In Deutschland betonen die Gegner einer solchen Deckelung, sie verstoße gegen das Grundgesetz und das Völkerrecht.

In Österreich wie in Deutschland ist das Grundrecht auf Asyl ein Individualrecht: Der Einzelne muss davor geschützt werden, in der Heimat umgebracht, gefoltert oder aus politischen Gründen inhaftiert zu werden. Wenn Österreich 2016 nur 37 000 Asylberechtigte aufnehmen würde, müsste es nachweisen können, dass die Abgewiesenen dennoch sicher sind.

Im Asyl- und Flüchtlingsrecht der EU sind "keine Regelungen" vorgesehen, "die eine zahlenmäßige Begrenzung der Aufnahme von international Schutzsuchenden vorsehen", wie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem aktuellen Gutachten betont.

Völkerrechtlich relevant für die Frage der Obergrenzen sind vor allem die Europäische Menschenrechts- und die Genfer Flüchtlingskonvention. Beide garantieren Schutz vor Zurückweisung an der Grenze in jedem Einzelfall.

In Artikel 33 der Flüchtlingskonvention heißt es: "Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde." Das bedeutet: Die Asyl-Obergrenze eines einzelnen Staates verstößt nur dann nicht gegen völkerrechtliche Verpflichtungen, wenn die abgewiesenen Flüchtlinge woanders die Chance haben, Schutz zu finden. Der von der Wiener Regierung als Gutachter beauftragte Europarechtler Walter Obwexer zog daraus in einem Interview jetzt den Schluss, Österreich könne bei einem Überschreiten der festgelegten Höchstzahl für Asylbewerber seine Grenzen gar nicht einfach schließen. Er rät der Regierung, eine zahlenmäßige "Reserve" für alle zwingend zu bearbeitenden Asylanträge ins Auge zu fassen - wenn etwa ein Abschieben in einen sicheren Drittstaat nicht möglich sei. Strikter als bisher könne aber abgeschoben werden, wenn Wien nicht zuständig sei.

Keine absoluten Zahlen

Solange es also Ausweichmöglichkeiten für Flüchtlinge gibt, ist die Abweisung von Asylberechtigten dorthin nicht per se rechtswidrig. Sobald aber ein Staat oder die EU das nicht mehr garantieren kann, liegt ein Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, damit auch gegen die EU-Grundrechte-Charta und die Europäische Menschenrechtskonvention vor.

Österreichs Schritt führt also zur Aushöhlung des Völkerrechts, wenn er einen Domino-Effekt auslöst und zur Zurückweisung von Schutzsuchenden führt. Einen Ausweg aus dem Dilemma bietet tatsächlich nur ein EU-weites Verteilsystem mit Aufnahmekontingenten für jedes EU-Land. Das dürfen keine absoluten Zahlen sein, sondern Anteile nach einem Schlüssel. Ein solcher Plan der EU-Kommission scheitert bisher am Veto etlicher Mitgliedsstaaten.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); INTERNATIONALES RECHT (90%); POLITIK (90%); ABSCHIEBUNG (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); GESETZGEBUNG (89%); POLITISCHES ASYL (89%); VERFASSUNGSRECHT (89%); POLITISCHE GEFANGENE (79%); MENSCHENRECHTE (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (78%); STAATSVERTRÄGE & ABKOMMEN (78%); DEUTSCHER BUNDESTAG (74%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (72%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (70%)

Geographic: WIEN, ÖSTERREICH (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (95%); EUROPA (91%); ÖSTERREICH (90%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: January 22, 2016